

RECURSO CÍVEL Nº 5073053-17.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** MARIA VENTURA CAVALCANTE SANTOS (AUTOR)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA DO ENDOMÉTRIO CID:10 C.54.1. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, de modo a tornar excepcionalmente insubsistente a sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja complementada a instrução probatória, nos termos da fundamentação. Descabem custas e honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhem-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5073053-17.2024.4.02.5101**510015035461 .V5****RECURSO CÍVEL Nº 5073053-17.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** MARIA VENTURA CAVALCANTE SANTOS (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional no [evento 16, RECLNO1] em virtude de sentença [evento 12, SENT1] que julgou procedente o pedido de isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF - sobre proventos de aposentadoria, uma vez que se enquadra numa das hipóteses de isenção previstas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, por ser portador de moléstia grave, a saber, Neoplasia Maligna do Endométrio CID:10 C.54.1.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, ante a ausência de apresentação de laudo médico oficial com a higidez necessária a diagnosticar a moléstia grave apontada, argumentando que o direito à isenção tributária pretendida somente se reconhece por meio de diagnóstico emitido por serviço médico oficial, não sendo apto a comprová-la, portanto, laudo expedido por médico particular.

Oferecidas contrarrazões no [evento 20, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 14 e 16], isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Na sentença, ora recorrida, foram julgados procedentes os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a inexistência da relação jurídico tributária acerca da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física sobre os proventos de aposentadoria recebidos pela demandante desde de abril de 2016, sob o fundamento de que o autor se enquadra numa das hipóteses previstas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, por ser portador de Neoplasia Maligna do Endométrio CID:10 C.54.1. Neste contexto, a União/Fazenda Nacional foi condenada a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, em consonância com momento de comprovação da moléstia, observada a prescrição quinquenal.

Nesse intuito, a controvérsia recursal paira sobre a comprovação, ou não, do diagnóstico de doença grave que alegadamente acomete a parte autora, a ensejar a pretendida isenção tributária.

No tocante à isenção de referido tributo, assim dispõe o art. 6º, inciso IX da Lei nº 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifo nosso).

Nesse aspecto, a isenção dos proventos de aposentadoria ou pensão tem como finalidade permitir que os portadores de doença grave tenham melhores condições de vida e de controle/superação da doença, sendo justificável, portanto, mediante o caso concreto, o deferimento e/ou a manutenção da isenção mesmo após o controle da doença, com vistas a garantir o melhor acompanhamento possível.

Ademais, de acordo com o entendimento da Supremo Tribunal de Justiça, a partir da Súmula 598, compreende-se que, nas hipóteses em que o julgador pode concluir, de forma satisfatória, pela comprovação da doença grave por outros meios de prova, não há necessidade da apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do imposto de renda da pessoa física, como suscitado na exordial. Logo:

"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

No entanto, compulsando atentamente os autos, verifico que o único documento colacionado aos autos que denota o acometimento da demandante por Neoplasia Maligna do Endométrio CID:10 C.54.1 é o relatório médico de [evento 1, EXMMED20], o qual não é corroborado por exames, laudos médicos ou outros documentos que porventura apresentem informações atinentes ao referido diagnóstico, acompanhamento ou tratamento a que ela venha sendo submetida.

Ao contrário do que foi afirmada na sentença, observo que em contestação a União Federal impugnou a documentação apresentada pela parte autora, reputando-a insuficiente para comprovar o fato alegado, ao argumento de que "No caso dos autos, nem há laudo médico atestando ser o autor portador de neoplasia maligna. Além disso, não há qualquer exame ou estudo anátomo-patológico realizado, que definiu o diagnóstico de neoplasia maligna, comprovando efetivamente a doença e sua data de início."

Tem razão a recorrente, pois, ainda que se considere a jurisprudência dominante no sentido de não ser indispensável a realização de perícia médica em casos como o presente, no caso concreto entendo que a prova apresentada nos autos pela parte autora, qual seja, o documento de Evento 1 - EXAME20, é insuficiente para comprovar o diagnóstico de doença grave para fins de isenção tributária.

Portanto, carecendo a instrução probatória de elementos suficientes para a constatação da doença grave alegada, torna-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova complementar dessa condição, a fim de se apurar o eventual preenchimento dos requisitos legais para concessão da isenção tributária pretendida.

Neste sentido, precedente da 6ª Turma Recursal, o processo nº 5012668-81.2021.4.02.5110, de Relatoria da Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, julgado por unanimidade em Sessão Virtual de 12/04/2023:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. DÚVIDAS OBJETIVAS SOBRE O QUADRO CLÍNICO ATUAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA TORNADA EXCEPCIONALMENTE INSUBSISTENTE.

Assim, o feito deverá retornar ao juízo de origem para que seja complementada a instrução probatória, com a juntada de novos documentos ou produção de outras provas que se julgar necessárias, conforme o convencimento do magistrado.

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONHECER e DAR PROVIMENTO** ao recurso, de modo a tornar excepcionalmente insubsistente a sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja complementada a instrução probatória, nos termos da fundamentação. Descabem custas e honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhem-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**